

RECURSO CÍVEL Nº 5062052-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ESTEPHANO ROCHA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FOLGAS INDENIZADAS E OUTRAS SIMILARES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. "FOLGA OFFSHORE REMUNERADO" E "DIF. FOLGA OFFSHORE REMUNERADA DISSÍDIO" REPRESENTANDO HORAS EXTRAS. PRECEDENTE TRF 1ª REGIÃO PROCESSO Nº 0000696-48.2011.5.01.0050. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Custas recolhidas, Condneo o recorrente ao pagamento de 10% do valor da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5062052-35.2024.4.02.5101

510015059545 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5062052-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ESTEPHANO ROCHA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em face da União - Fazenda Nacional em que a parte autora, empregada de empresa de exploração de petróleo ou afim, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre rubricas referentes a pagamentos em contracheque que considera indenizatórios, com a respectiva repetição do indébito tributário.

A sentença julgou a lide nos seguintes termos:

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/01.

ESTEPHANO ROCHA DA SILVA propõe a presente demanda, pelo rito dos Juizados Especiais Federais, através da qual a parte autora objetiva que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária, de modo a afastar a incidência do IR sobre os valores recebidos a título indenizatório, bem como a restituição dos valores descontados na fonte a esse título, devidamente atualizados.

Para tal, a parte autora sustenta que a folga indenizada, conforme entendimento uniformizado pela TNU, configura pagamento de verba de natureza indenizatória. Com base neste entendimento, pretende o reconhecimento de que várias rubricas indicadas dos contracheques anexados à inicial possuem caráter indenizatório, não configurando, portanto, "renda" a ser tributada.

O autor defende que haveria isenção de imposto de renda sobre valores recebidos sob as rubricas 'dobra', 'folga offshore remunerado', 'dobra feriado', 'dif. dobra dissídio', 'dif. folga offshore remunerada dissídio'.

Passo a decidir.

O art. 43 do CTN estabelece as hipóteses de incidência do aludido tributo, cujo teor é o seguinte:

"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos:

(...)

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) patrimonial, já que visa compensar a perda de um direito, não se configurando fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN" (grifei).

Em que pese a disposição do referido artigo, este deve ser analisado em harmonia com o disposto na lei nº 7.713/88, in verbis:

"Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)

§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

[...]

§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."

Desta forma, o imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial oriundo do capital, do trabalho ou de proventos de qualquer natureza.

As verbas indenizatórias não se confundem com renda nem com produto do trabalho ou proventos de qualquer natureza.

No caso dos autos, conforme os contracheques anexados à petição inicial, trata-se de trabalhador, contratado sob regime celetista, que recebe mensalmente pagamento relativo a várias rubricas, sob diversas denominações atribuídas por seu empregador.

Nesse contexto, ressalte-se que o ônus de demonstrar a alegada natureza indenizatória de valores pagos pelo seu empregador é da parte autora (art. 373, I, do CPC), visto que, por regra de experiência comum (art. 5º Lei nº 9.099/1995), os valores recebidos em razão do trabalho possuem, em sua maioria, natureza remuneratória e, portanto, caracterizam acréscimo patrimonial a ensejar a disponibilidade de renda tributável.

Vejamos.

Das Folgas Indenizadas

A rubrica em questão sinaliza que houve indenização pela folga trabalhada não com o objetivo de remunerar hora extra, mas a fim de indenizar pelos dias de descanso não gozados, motivo pelo qual não deve incidir o imposto de renda na fonte sobre tal valor.

Há nítida distinção entre as parcelas recebidas como horas extraordinárias e como folgas indenizadas, para fins de aplicação da Súmula 463 do STJ ao caso concreto, eis que as verbas em tela não se confundem, sendo pagas sob rubricas distintas.

Portanto, em razão de caracterizar-se especificamente como verba de natureza indenizatória, o pagamento em pecúnia das folgas trabalhadas não pode ser interpretado como fato gerador de imposto de renda, uma vez que objetivam unicamente uma recomposição patrimonial do trabalhador em virtude de seu ofício.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A EMPREGADO, POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. LICENÇA-PRÊMIO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO-GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. FOLGAS. ABONO-ASSIDUIDADE. SÚMULAS 125 E 136/STJ. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. PRECEDENTES. 1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os "acréscimos patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte. 2. O pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a título de adicional de 1/3 sobre férias tem natureza salarial, conforme previsto nos arts. 7º, XVII, da Constituição e 148 da CLT, sujeitando-se, como tal, à incidência de imposto de renda. Todavia, o pagamento a título de férias vencidas e não gozadas, bem como de férias proporcionais, convertidas em pecúnia, inclusive os respectivos acréscimos de 1/3, quando decorrente de rescisão do contrato de trabalho, está beneficiado por isenção. A lei isenta de imposto de renda "a indenização (...) por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho" (art. 39, XX do RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99 e art. 6º, V, da Lei 7.713/88). Precedentes: REsp 782.646/PR, AgRg no Ag

672.779/SP e REsp 671.583/SE. 3. Os pagamentos decorrentes do não gozo de folgas e ausências permitidas ao trabalho (APIP) têm natureza semelhante ao pagamento decorrente da conversão de licença-prêmio não gozada (Súm. 136/STJ) e da conversão em dinheiro das férias não gozadas (Súm.125/STJ). Desse modo, em observância à orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte, é de se considerar tais pagamentos isentos de imposto de renda.4. Recurso especial a que se nega provimento” (REsp 992.813/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 10/03/2008) (grifei).

“RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - FOLGAS NÃO-GOZADAS - DIMINUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SISTEMA DE REVEZAMENTO - COMANDO DA CF/88 - ADAPTAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO APENAS EM AGOSTO DE 1990 - ACORDO COLETIVO - PETROBRÁS. INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - CARÁTER INDENIZATÓRIO - HIPÓTESE DISTINTA DO PAGAMENTO DE HORA-EXTRA A DESTEMPO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - POSSIBILIDADE - RESSALVA DO ENTENDIMENTO DESTES MAGISTRADO NO SENTIDO DE SUA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 83/STJ. As verbas em debate percebidas pelos recorrentes decorrem de indenização por folgas não-gozadas, prevista na Lei n. 5.811/72 e devidas em virtude de alteração promovida nos regimes de turno ininterrupto de revezamento, com o advento da CF/88, que modificou seu regime de trabalho. O sistema de revezamento em que laboravam os recorrentes, conhecido por 1 x 1 (um dia de trabalho por um dia de folga), previsto no art. 2º e seguintes da Lei n. 5.811/72, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, em virtude de uma extensão dos efeitos do inciso XIV do artigo 7º para os empregados que trabalhavam em regime de sobreaviso, passou a ser 1 x 1,5 (um dia de trabalho por um dia e meio de folga). A Petrobrás apenas conseguiu adaptar os contratos de trabalho e implantar turnos de serviço de acordo com o novo regime de trabalho dois anos após a promulgação da CF/88. Por meio de Acordo Coletivo assinado em agosto de 1990, comprometeu-se a indenizar os períodos de folga não-gozados por seus empregados, seguindo as disposições do art. 9º da Lei n. 5.811/72, cuja base de cálculo seria o valor da hora-extra do turno respectivo, bem como indenizar a supressão do adicional de sobreaviso habitualmente pago àqueles. O montante foi acertado em parcelas mensais, pagas de 1995 a 1996, tendo essas verbas sofrido a incidência do imposto de renda na fonte. Com efeito, o dano sofrido pelos empregados da Petrobrás que ensejou a intitulada “Indenização de Horas Trabalhadas” está consubstanciado justamente nos dias de folga acrescidos pela Constituição – mas não-gozados, percepção que descaracteriza e afasta o tratamento dado ao caso dos autos até o momento como mera hipótese de pagamento de hora-extra a destempo. A impossibilidade do empregado de usufruir desse benefício gera a indenização, porque, negado o direito que deveria ser desfrutado in natura, surge o substitutivo da indenização em pecúnia. A natureza indenizatória desse pagamento não se modifica para salarial, diante da conversão em pecúnia desse direito. O dinheiro pago em substituição a essa “recompensa” não se traduz em riqueza nova, nem tampouco em acréscimo patrimonial, mas apenas recompõe o patrimônio do empregado que sofreu prejuízo por não exercer o direito à folga. Em consequência, não incide o imposto de renda sobre essa indenização. Recurso especial improvido” (STJ- Órgão Julgador: Segunda Turma. REsp 650080 – Relator: Ministro Humberto Martins).

Ademais, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, firmou a tese de que não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas:

Ementa: “TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE RENDA OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS. COMPENSAÇÃO OU REPARAÇÃO E NÃO ACRÉSCIMO DE RENDA NOVA. INCIDENTE PROVIDO.”

Há, pois, isenção de imposto de renda sobre verbas recebidas pelo empregado a título de ‘folgas trabalhadas’ e ‘folgas indenizadas’.

Das Dobras

A natureza da folga indenizada não se confunde com as dobras, horas extras e treinamentos a bordo, pois se trata de remuneração, ainda que extraordinária, pelo trabalho prestado e o tempo à disposição do empregador em razão do trabalho, configurando remuneração.

Convém notar que a matéria, que é expressamente tratada pelo artigo 2º, da Lei 5.811/72, lei específica que regulamenta o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos. Veja-se:

“Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

§ 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas atividades previstas no art. 1º, ficando a utilização do turno de 12 (doze) horas restrita às seguintes situações especiais:

a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo do mar;

b) atividades de exploração, perfuração e produção d áreas terrestres distantes ou de difícil acesso.

§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 3º, a disponibilidade empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação" (grifei).

O referido dispositivo prevê que é possível a manutenção do empregado no posto do trabalho sempre que for imprescindível para a continuidade da operação. Por essa dobra, a Lei 5811/72 prevê alguns direitos dentre eles o pagamento em dobro e o direito a um repouso de 24 horas consecutivas para cada 3 turnos trabalhados.

"Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes direitos:

I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho;

II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos termos do § 2º do art. 2º;

III - Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o turno em que estiver em serviço;

IV - Transporte gratuito para o local de trabalho;

V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 (três) turnos trabalhados" (grifei).

Então, analisando as previsões da referida lei, os valores recebidos pela dobra têm natureza remuneratória e são pagos a maior que a hora normal de trabalho, em dobro, razão pela qual se trata de acréscimo patrimonial em razão do trabalho, fazendo incidir o imposto sobre a renda.

Não há, pois, isenção de imposto de renda sobre rubricas como 'dobra, 'dobra feriado' e 'dif. dobra dissidio'.

No que diz respeito às folgas, o autor apenas comprova o recebimento das seguintes rubricas:

- 'folga offshore remunerada' (código 3095)

- 'dif. folga offshore remunerada dissidio' (código 3924)

Tais rubricas, no entanto, não demonstram que 'folga offshore' seja destinada a indenizar folgas não gozadas/folgas trabalhadas. O autor sequer juntou o acordo coletivo, com base no qual poderia vir a comprovar que a apontada 'folga offshore' corresponderia à 'folga indenizada'.

Cabe ao autor o ônus da prova (art. 373, I, do CPC), que, no presente caso, significa demonstrar a natureza indenizatória da verba sobre a qual pleiteia a não incidência de imposto de renda.

Diante de todo o exposto, julgo **IMPROCEDENTE O PEDIDO** nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso nominado no evento 14. Sustenta a natureza indenizatória das verbas.

VOTO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA

Cinge-se a questão ao pedido de isenção de imposto de renda sobre verbas de alegada natureza indenizatória recebidas por trabalhadores de empresas em regime offshore e pagas segundo o disposto pela Lei 5.811/72.

O trabalhador embarcado em navios sonda, atividades similares e/ou plataformas de exploração de petróleo tem uma jornada diferenciada e faz jus a dias de folga para os dias trabalhados, conforme previsto tanto na lei de referência quanto nos contratos de trabalho e convenções coletivas do setor. Caso não goze a folga prevista, deverá ser indenizado.

A jurisprudência, após alguns debates, pacificou o entendimento de que **não incide imposto de renda sobre a indenização referente à folga não gozada** e, portanto, se houve esse desconto, cabe o pleito de repetição de indébito, conforme:

TNU - Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais - PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020. Tese: "não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

No entanto, além da indenização de folga não gozada, a mesma Lei 5.811/72 prevê a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho quando necessária à continuidade operacional. Nesse caso há pagamento de valores adicionais diferenciados por hora trabalhada e se assegura um repouso compensatório em período subsequente. Esse trabalho extraordinário tem sido pago em rubricas de contracheques denominadas **dobras ou similares**. Mais ainda, o regime de trabalho *sui generis* desse grupo de empregados, exige uma disposição para **sobreavisos, quarentenas, cursos regulares e treinamentos específicos**, entre outras especificidades.

Como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. E por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

Realmente, esta 8ª Turma vinha entendendo pela possibilidade de repetição de indébito de imposto de renda sobre os descontos relativos a várias das rubricas mencionadas em contracheques desses trabalhadores. Porém, após detida análise e reflexão, houve uma alteração desse entendimento no que diz respeito a parcelas diferentes de “folgas indenizadas por não gozadas”, indenização de feriados não gozados, repouso não gozado, e outras nomenclaturas semelhantes realmente indenizatórias.

Quanto às dobras e similares, após os precedentes referentes aos recursos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ, ambos da relatoria da Juíza Federal Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, **a 8ª Turma passou a considerar que se trata realmente de verbas remuneratórias com natureza semelhante à hora extra e, portanto, sujeitas ao imposto de renda.** Seguem partes fundamentais da decisão do precedente:

“(…) Destaco que, em termos gerais, os acordos tem assim estabelecido no tocante à dobra:

Analizando o previsto no Acordo destacado, é possível concluir que a folga perdida pela dobra poder ser compensada com a concessão de outra folga posterior, havendo apenas um adiamento na fruição. Ressalta-se que, alguns empregadores têm banco de dias/horas, justamente para propiciar a fruição desta folga em determinado período de tempo; mensal, trimestral ou até mesmo semestral. Apenas na hipótese da folga não ser gozada e que será indenizada, com o pagamento da rubrica folga indenizada, sendo este justamente o objeto do julgado da TNU - folga trabalha e indenizada.

Há empregadores que não contam com banco de dias e para estes não gozada a folga, o empregado é indenizado já no próximo pagamento, percebendo a verba folga indenizada. Mas em ambas a hipóteses, ou seja, na qual pode haver apenas adiamento do gozo da folga, a critério do trabalhador - banco de dias - ou quer na hipótese de inexistência de banco de dias e pagamento obrigatório da indenização na folha seguinte, o trabalhador receberá duas verbas; (1) uma para remunerar o trabalho que efetivamente prestou, além da jornada “ordinária” - hora extra e (2) e outra para indenizar a folga trabalhada, não fruída a posteriori, e portanto indenizada.

O pagamento da rubrica folga indenizada chancela que a folga foi trabalhada e indenizada, pois não foi fruída a posteriori. Pois, nas hipóteses em que a folga é fruída a posteriori não há pagamento da rubrica folga indenizada.

Assim, o pagamento da dobra compensa o trabalho efetivamente realizado a mais, tendo natureza da hora extra, uma vez que, em relação à folga não gozada naquele dia, a mesma ou será adiada ou será indenizada posteriormente com verba própria. A dobra tem natureza retributiva e não indenizatória, é hora extra.

Destaco que este tem sido o entendimento da Justiça do Trabalho entendido, o qual não vejo fundamento para divergir. Vejamos o seguinte julgado do TRT da 1ª Região:

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1) INTEGRAÇÃO DO BÔNUS OFFSHORE. PRÊMIO. O nomen iuris da parcela paga ao empregado como prêmio, não tem o condão de lhe retirar a feição salarial. O relevante para caracterizar determinada verba como salário é o fato de ter sido instituída em razão do contrato de trabalho e sua habitualidade de pagamento. Contudo, é mister destacar que, antes da reforma trabalhista, apenas a parcela “prêmio” paga, com habitualidade, é que detinha natureza salarial, e por isso, podia integrar o salário para todos os fins, na forma do § 1º, do artigo 457, da CLT, vigente à época. **2) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.** Diante do desprovimento do apelo patronal, não prospera a sua pretensão de afastar a sua condenação em honorários advocatícios. **RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. 1) CARGO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE FIDÚCIA EXCEPCIONAL E DE EFETIVOS PODERES DE MANDO E GESTÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E INTERVALARES DEVIDAS.** O empregado que se enquadra na hipótese excepcional do art. 62, II, da CLT caracteriza-se como autoridade máxima, detendo pleno mandato de gestão. Simultaneamente, deve possuir um patamar remuneratório diferenciado, de modo que o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de

função, se houver, seja superior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento). Portanto, é necessário que o empregado esteja realmente investido de poder decisório, como um verdadeiro alter ego do empregador, e perceba, simultaneamente, uma remuneração diferenciada dos demais empregados, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, são devidas as horas extras pleiteadas. Quanto aos reflexos no RSR, ainda que o empregado esteja submetido a uma escala de revezamento especialíssima, ele tem direito ao repouso semanal remunerado a cada semana, e, por consequência, as horas extraordinárias, habitualmente prestadas, devem repercutir no cálculo de um dia de repouso, na forma da Lei nº 605/49. **2) HORAS EXTRAS NOS DIAS EMBARCADOS ALÉM DO 14º DIA E FOLGAS SUPRIMIDAS. ESCALA 14X14.** É incontroverso que, na escala 14 x 14, estabelecida no acordo coletivo da categoria, o empregado deveria gozar de 14 dias de folga após 14 dias trabalhados, de modo que a cada dia de trabalho, corresponde um dia de folga. **Portanto, se o empregado deixa de gozar da folga a que teria jus antes ou após o embarque, deve ser remunerada a folga suprimida ou concedida folga compensatória. Se o trabalhador ainda trabalhar no dia em que deveria estar folgando, é evidente que essas horas extras devem ser remuneradas, pois a concessão de folga compensatória não tem o condão de, simultaneamente, compensar o repouso não fruído e também as horas trabalhadas.** (TRT-1 - ROT: 01002218120195010483 RJ, Relator: EVELYN CORREA DE GUAMA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/04/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 26/04/2022) (Grifo nosso)

Conforme entendimento pacificado no STJ, Súmula 463, incide imposto de renda sobre as horas extras:

“Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.”

Na mesma linha de raciocínio, importante asseverar que o STJ - Superior Tribunal de Justiça considerou que a verba denominada **IHT - Indenização por Horas Trabalhadas**, recebida por funcionários da Petrobrás, mesmo sendo fundada em acordo coletivo, como de caráter remuneratório e portanto de incidência de imposto de renda - **STJ TEMA 167** - julgado na sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia- **EResp 939.974-RN**, DJe 10/11/2008, e **EResp 979.765-SE**, DJe 1º/09/2008.

Também importa à Justiça Federal analisar - para fins de posicionamento tributário - o enfrentamento trabalhista de pagamentos ao trabalhador. Nessa linha, se identifica que valores referentes a: **ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos** não integram a remuneração do empregado e **não seriam, portanto, hipótese de incidência de encargo trabalhista, previdenciário e tributário**. Aqui cabe a citação do art. 457, § 1º e 2º CLT:

§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Após a mencionada revisão do posicionamento anterior, também passou a entender esta 8ª Turma que, **nos casos de pagamentos por períodos de sobreaviso, pré-embarque e similares, indenização política de viagem, quarentenas e folgas quarentenas, permanência em locais de desembarque ou embarque à disposição do empregador, pagamentos por cursos em treinamento, adicional de confinamento, temos rubricas remuneratórias por efetivo trabalho ou disponibilidade, o que configura acréscimo patrimonial e fato gerador de imposto de renda** (art. 43, I, CTN).

Portanto, **na linha dos julgados da Turma**, importante é a análise da não incidência tributária em um pagamento realmente indenizatório. Sendo assim, temos decidido que, como regra, **somente seria objeto de repetição de imposto de renda o pagamento feito com desconto de IRPF por: folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repousos não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA.**

Especialmente quanto ao pagamento de **folgas**, deve o autor comprovar que se trata de rubrica relativa à **folga não gozada** e não relativa àquela trabalhada que será posteriormente gozada como previsto nos contratos de trabalho e acordos coletivos do setor. **Somente o pagamento da folga que não foi compensada ou diferida para ser desfrutada posteriormente, ou seja, folga que não foi efetivamente gozada, merece a não incidência de imposto de renda.**

Nessa linha posicional, esta Turma tem analisado **várias rubricas que, nos processos em questão, identificariam hipótese realmente indenizatória e portanto de não incidência de imposto de renda tais como indenização de folgas não gozadas, indenização de feriados não gozados, repousos indenizados, diárias de viagem, abono pecuniário de férias, indenização de hora repouso alimentação** (HRA - Tema 306 TNU[1]).

Assim já foram objeto de análise da turma como indenizatórias, por exemplo, as rubricas: FOLGA INDENIZADA[2], FOLGA INDENIZADA/DOBRA (DECORRENTE DE DOBRA[3]), FOLGA PAGA (desde de que não gozada posteriormente)[4], INDENIZAÇÃO FOLGA C-19(período da covid-19), DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO, FERIADOS INDENIZADOS[5], DIÁRIAS DE VIAGEM[6], REPOUSO INDENIZADO, "FOLGAS IND/CURSOS OFFSHORE[7], ADICIONAL DE INTERVALO 32,5% OU HRA[8].

Já outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam no entender da 8ª Turma pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional, ou seja, dobras e similares[9], podendo indicar ainda pagamentos por períodos de sobreaviso, períodos de quarentena[10], períodos de treinamentos em serviço[11], vantagens da categoria, todos qualificados na seara trabalhista e em acordos coletivos como horas extras e/ou vantagens remuneratórias com incidência portanto de imposto de renda.

Assim - como já examinadas em muitos recursos nesta Turma - seriam por exemplo consideradas de incidência de imposto de renda rubricas tais como: DOBRA[12], DOBRA DE REGIME, DOBRA AIRLOCK [13], INDENIZAÇÃO DE DOBRA, DOBRA OFFSHORE , MÉDIA DOBRA, DIF DOBRA ACT, DOBRA MARÍTIMO, DOBRA 140,50%, DOBRA DE JORNADA[14] E DE FÉRIAS, GRATIFICAÇÕES DIÁRIA FOLGAS[15], GRATIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FOLGA[16], REUNIÃO NA FOLGA[17], FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, DIAS EXTRAS A BORDO[18], ADICIONAL DE CONFINAMENTO, ADICIONAL DE SOBREAVISO OFFSHORE[19], QUARENTENA[20] (QUARENTENA, QUARENTENA STAND BY[21], QUARENTENA RETROATIVA[22], QUARENTENA HOTEL FOLGA), CURSOS OFFSHORE[23], INDENIZAÇÃO POLÍTICA DE VIAGEM[24], GRATIFICAÇÃO DE EMBARQUE[25], DIARIAS PRÉ-EMBARQUE[26], ADICIONAL DE CONFINAMENTO, FOLGA TRABALHADA (SEM COMPROVAÇÃO DE SER RUBRICA REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE FOLGA NÃO GOZADA POSTERIORMENTE[27]) FOLGA QUARENTENA E QUARENTENA STAND BY[28] (HORAS EXTRAS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO), ABONO PECUNIÁRIO COMO BÔNUS POR TEMPO DE EMPRESA - VANTAGEM PESSOAL[29] , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (sem prova de que não foi gozado e de que não se trata de hora extra por adicional noturno)[30], REMUNERAÇÃO DO REPOUSO TRABALHADO[31] , DIAS EXTRAS A BORDO[32], CURSO DE TREINAMENTO OFFSHORE[33] , INDENIZAÇÃO DE FOLGA (quando remunera diária adicional por período não embarcado - seria remuneratória) [34]

Ressalto que a 8ª Turma também fechou posição no sentido de que compete unicamente à parte autora comprovar - ainda na inicial ou pelo menos até o final da fase de conhecimento da lide - a natureza indenizatória da rubrica espelhada em seu contracheque. [35]

Também entende a Turma que as rubricas que a parte autora alega terem sido pagas indevidamente com desconto de imposto de renda devem estar espelhadas em seus contracheques constantes do processo como prova autoral do que alega. [36]

Caso haja julgamento em primeira instância ultra petita, com inclusão de rubricas não pleiteadas na inicial, poderá a Turma adequar o provimento judicial a partir do recurso, mantendo a análise apenas do que consta no pedido inicial e expurgando da decisão meritória as rubricas não pleiteadas, sem necessidade de anulação da sentença em prol da celeridade e desnecessidade. [37]

Firmou entendimento a 8ª Turma, sobre a **forma de comprovação dos valores a repetir e forma de cumprimento de sentenças, o que poderá ser objeto de adequação na segunda instância, mas apenas caso haja pedido ou espaço recursal para tal determinação.**

Como se trata de verba celetista, sempre caberá à parte autora comprovar, por meio de contracheques, a origem, o pagamento e o desconto de imposto de renda referente ao que pretende repetir. Caso os contracheques de todo período não estejam constantes da instrução processual, deverão ser apresentados em cumprimento de sentença para fins de cálculo contábil e posterior expedição de RPV.

Em razão de estarmos em sede judicial onde há pedido de pagamento de valores conforme os artigos 100 da Constituição Federal e 17 da Lei 10.259/01, entende a Turma que seria imprópria a escolha, seja pela parte autora, seja por critério definido em sentença, de apuração e ressarcimento do valor da condenação, através da via administrativa por declarações retificadoras de imposto de renda.

Por fim, se a parte autora formulou pedido em valor certo, descabe a análise desse pedido em grau recursal, já que somente após condenação final teremos as rubricas de não incidência de imposto de renda a repetir, como também os consectários legais que sobre ela incidirão, parcelas vincendas e limite ao teto dos Juizados. O valor certo então depende do que for apurado em cumprimento de sentença.

- outros
- [1]** HRA - tema 306 TNU e recurso no processo 5003978-79.2024.4.025103 entre
- [2]** Recurso no processo 5001221-15.2020.4.02.5116 **entre outros**
- [3]** Recurso no processo **5031144-92.2024.4.02.5101 entre outros**
- [4]** Recurso no processo **5003529-25.2023.4.02.5114 entre outros**
- [5]** Recurso nos processos **5007467-46.2023.4.02.5108 e 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros**
- [6]** Recurso no processo **5007478-75.2023.4.02.5108 entre outros e (TRF-4 - AC: 50344912320154047000 PR 5034491-23.2015.404.7000, Relator: LUIZ CARLOS CERVI, Data de Julgamento: 14/02/2017, SEGUNDA TURMA)**
- [7]** Recurso no processo 5007663-89.2023.4.02.5116 entre outros
- [8]** HRA - tema 306 TNU e recurso no processo 5003978-79.2024.4.025103 entre
outros
- [9]** Recursos nos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ **entre outros**
- [10]** Recurso nos processos **5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**
- [11]** Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**
- [12]** Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**
- [13]** Recursos nos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ **entre outros**
- [14]** Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**
- [15]** Recurso no processo **5003340-47.2023.4.02.5114 entre outros**
- [16]** Recurso no processo 5001435-12.2024.4.02.5101 entre outros
- [17]** Recurso no processo **5000011-14.2024.4.02.5107 entre outros**
- [18]** Recurso nos processos **5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**
- [19]** Recurso no processo **5000011-14.2024.4.02.5107 entre outros**
- [20]** Recurso nos processos **5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**
- [21]** Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**
- [22]** Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**
- [23]** Recurso no processo 5007663-89.2023.4.02.5116 entre outros
- [24]** Recurso no processo **5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**
- [25]** Recurso no processo 5001012-98.2024.4.02.5118 entre outros
- [26]** Recurso no processo 5004546-04.2024.4.02.5101 entre outros
- [27]** Recurso no processo **5003327-47.2024.4.02.5103 entre outros**
- [28]** Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**
- [29]** Recurso nos processos **5003340-47.2023.4.02.5114, 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros**
- [30]** Recurso nos processos **5012024-91.2023.4.02.5103 e 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros**
- [31]** Recurso no processo 5001012-98.2024.4.02.5118 entre outros

[32] Recurso no processo **5012024-91.2023.4.02.5103 entre outros**

[33] Recurso nos processos **5007027-26.2023.4.02.5116 e 5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

[34] Recurso no processo **5011094-70.2023.4.02.5104 entre outros**

[35] Recurso no processo **5025842-82.2024.4.02.5101, 5013549-11.2023.4.02.5103 entre outros**

[36] Recurso no processo **5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**

[37] Recurso no processo **5000611-41.2024.4.02.5105 entre outros**

O CASO CONCRETO

Nos casos da "folga *offshore* remunerado" e "dif. folga *offshore* remunerada dissidio", há a peculiaridade de a folga em questão referir-se ao período embarcado, ou seja, a folga de descanso nos dias trabalhados efetivamente, e não da folga em terra. Isso, a exemplo, dentro da rotina, mais comum, de 14 dias embarcado e 14 dias em terra, sendo o turno de trabalho (*offshore*) de 8 ou 12 horas.

Nessa situação, a rubrica de folga remunerada tem natureza de hora extra e, por conseguinte, de natureza remuneratória, sujeita ao imposto de renda. Veja o seguinte julgamento do TRT da 1ª Região:

*Ementa: RECURSO DO RECLAMANTE. TRABALHADORES -OFF SHORE-. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE TRABALHO EM PLATAFORMA DE PETRÓLEO. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Entendimento consubstanciado na súmula nº 364, do egrégio TST. RECURSO DA RECLAMADA. HORAS EXTRAS. OFF SHORE. **A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que no período de quatorze dias em que o empregado permanece embarcado, as folgas se acumulam, para que no período de 14 dias posterior, ou seja, no final da viagem, quando o empregado permanece desembarcado, possa usufruí-las. Quando o empregado não usufrui das folgas compensatórias nos dias subsequentes, devem ser pagas como horas extras.***

(TRT 1ª Região - 0000696-48.2011.5.01.0050 - 27-11-2012 - <http://bibliotecadigital.trt1.jus.br/jspui/handle/1001/445863>) (grifo nosso)

Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus fundamentos e pelos ora expostos.

Pelo exposto, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Custas recolhidas, Condneo o recorrente ao pagamento de 10% do valor da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado dê-se baixa ao Juizado de origem.